

KORRESPONDENZ · 05.05.1997

Brief Anwalt → McDonald's

ART

Korrespondenz

DATUM

05.05.1997

PARTEIEN

Vom Rechtsbeistand von Bernard Collorafi (Maître Clément)

ÜBERSICHTSBLATT

Brief des Anwalts an McDonald's — Maître Clément · 5. Mai 1997

Überblick: Brief von Maître Jean-Paul Clément, Rechtsbeistand von Herrn Bernard Collorafi und von SEBOL, an die Geschäftsleitung von McDonald's France (Herrn Denis Hennequin), als Antwort auf ein Schreiben der Gesellschaft und im Anschluss an seinen eigenen Brief vom 12. März 1997.

Das Wesentliche

Der Anwalt zeigt sich über einen Mangel an Höflichkeit erstaunt und erinnert daran, dass Verträge nach ihrem Geist und nicht nur nach ihrem Wortlaut zu erfüllen sind. Zur „behaupteten Diskriminierung“ wirft er McDonald's vor, nicht auf die Argumentation seines Mandanten einzugehen: Die Ansiedlung eines Restaurants in Vallauris würde das primäre und sekundäre Einzugsgebiet der beiden Restaurants von Herrn Collorafi beschneiden. Er macht geltend, dass McDonald's allein über die Standorte entscheide, manche Franchisenehmer zwingen, neue Restaurants zu eröffnen, um keinen Rückgang ihres Marktanteils hinnehmen zu müssen, und dann dem Nachbarn Standorte zuteile, die dem ersten schaden. Er beruft sich auf die den Franchisenehmern übergebenen Plan-Betriebsrechnungen und auf die bei den Motivationstreffen gehaltenen Reden. Herr Collorafi hält an seiner Position fest und behält sich alle Rechte hinsichtlich des entstandenen Schadens vor.

Tragweite

Vorprozessuale Korrespondenz: Sie hält vor der gerichtlichen Klage die Beschwerden der Franchisenehmer über die in kurzen Abständen erfolgten Eröffnungen und die Beeinträchtigung ihres Einzugsgebiets fest.

Automatisch aus der Transkription des Dokuments erstelltes Blatt.

Quelle: bernardcollorafi.org/de/dokumente/brief-anwalt-clement-mcdonalds-vallauris-einzugsgebiet-1997/ — Dokumentarische Akte zum Prozess Bernard Collorafi gegen McDonald's France (Antibes, 1987–2002). Maßgeblich ist der Original-Scan.